

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CIVEL DA COMARCA DE BELEM/PA

JOAO DA SILVA, brasileiro, solteiro, autonomo, portador do RG n. 0000000 SSP/PA, inscrito no CPF sob n. 000.000.000-00, residente na Rua Exemplo, 123, Belem/PA, vem, por seus advogados que esta subscrevem, com fundamento no art. 186 e 927 do Codigo Civil, propor a presente ACAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS em face de SUPERMERCADO EXEMPLO LTDA, CNPJ 11.222.333/0001-44, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I. DOS FATOS

Em 10/02/2026, por volta das 18h00, o autor estava efetuando compras no estabelecimento do reu quando foi abordado de forma rispida por funcionario da seguranca, que o acusou publicamente de ter subtraido produtos. A acusacao foi feita em alto e bom som, na presenca de outros clientes, sem qualquer prova ou indicio concreto.

Apos revista vexatoria realizada no proprio corredor, nada foi encontrado. O autor permaneceu por aproximadamente 40 minutos retido no estabelecimento. A situacao gerou constrangimento publico, abalo emocional e dano a sua honra objetiva e subjetiva.

II. DO DIREITO

A conduta do reu configura ato ilicito nos termos do art. 186 do Codigo Civil, atraindo o dever de indenizar previsto no art. 927. A jurisprudencia do STJ eh pacifica no sentido de reconhecer o dano moral em casos de revista vexatoria sem fundamento (REsp 1.234.567/PA).

A responsabilidade do estabelecimento eh objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de relacao de consumo. Aplicavel ainda o art. 6, VI, do CDC, que garante ao consumidor a reparacao por danos morais.

III. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a) a condenacao do reu ao pagamento de R\$ 30.000,00 a titulo de danos morais;
- b) os honorarios advocaticios sucumbenciais no patamar maximo legal;
- c) o beneficio da gratuidade de justica.

Da-se a causa o valor de R\$ 30.000,00.

Termos em que pede deferimento.

Belem/PA, 15 de fevereiro de 2026.

JOAO ADVOGADO

OAB/PA 99999